

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6196/2537

นาย อภิชาติ โชนี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ทิพย์ เนตร
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 910, มาตรา 989, มาตรา 1002

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 167, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีสำนวนแรกมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คจำนวนเงิน 110,000 บาทแก่โจทก์แล้ว และฟ้องโจทก์เกี่ยวกับเช็คฉบับนี้ขาดอายุความเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงรับวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายและฎีกาของจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลัง โจทก์บรรยายในคำฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ ครบกำหนดส่งจ่ายแล้วธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนี้ฟ้องโจทก์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติไว้แล้ว ส่วนวันที่โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาจากจำเลยเป็นวันใด และจำเลยมอบเช็คพิพาทชำระหนี้อะไรแก่โจทก์นั้น มิใช่สภาพแห่งข้อหาที่กฎหมายบังคับให้ต้องแสดงไว้ในคำฟ้อง ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม โจทก์แก้วันส่งจ่ายเงินในเช็คโดยสุจริตตามความยินยอมที่จำเลยที่ 2 ให้ไว้แก่โจทก์ วันส่งจ่ายในเช็คดังกล่าว

จึงเป็นวันสั่งจ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ภายในเวลา 1 ปีนับแต่วันที่
ที่เชิดดังกล่าวถึงกำหนดสั่งจ่าย คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็น
จำเลยในสำนวนหลัง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับ
จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสองสำนวนจึงไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าว
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยก
ขึ้นวินิจฉัยได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและเรียกจำเลยสำนวนหลังว่า
จำเลยที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเชิดธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด สาขาประตูเชียงใหม่ 3 ฉบับ ซึ่งจำเลยทั้งสองออกเชิดดังกล่าวชำระ
หนี้ให้โจทก์ และเป็นผู้ทรงเชิดธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด สาขาตลาดต้น
ลำไย 1 ฉบับซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกเชิดดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์ เชิดทั้ง 4 ฉบับลง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2533 สั่งจ่ายเงินจำนวน 110,000 บาท 202,000 บาท 103,500
บาท และ 500,000 บาท เมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเชิดทั้ง 4
ฉบับ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 415,500 บาท และให้จำเลย
ที่ 2 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การเป็นใจความว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้แจ้งชัดว่า
โจทก์ได้รับเชิดพิพาทมาเมื่อไร หนี้ค่าอะไร ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม จำเลยทั้งสอง
ชำระเงินตามเชิดทั้ง 4 ฉบับให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ได้รับเชิดพิพาทไป
เมื่อปี 2525 แต่โจทก์ลงวันที่สั่งจ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2533 เป็นการใช้สิทธิไม่

สุจริตฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 110,000 บาท และให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินในแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีสำนวนแรกมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คจำนวนเงิน 110,000 บาทแก่โจทก์แล้ว และฟ้องโจทก์เกี่ยวกับเช็คดังกล่าวขาดอายุความเพราะโจทก์ลงวันที่ในเช็คโดยไม่สุจริตนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองใน 2 ประเด็นดังกล่าว คงวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายและฎีกาของจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลัง

ปัญหาต้องวินิจฉัยในข้อแรกว่า ฟ้องของโจทก์ทั้งสองสำนวนเคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องทั้งสองสำนวนโดยแสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ ครบกำหนดส่งจ่ายแล้วโจทก์นำเช็คเข้าบัญชีเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตาม

เช็ค แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็ค แก่โจทก์ อันเป็นคำฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 และโจทก์ได้มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองบัญญัติไว้ จึงเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนวันที่โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาจากจำเลย เป็นวันที่เท่าใดและจำเลยมอบเช็คพิพาทชำระหนี้อะไรแก่โจทก์นั้น มิใช่สภาพแห่งข้อหาที่กฎหมายบังคับให้ต้องแสดงไว้ในคำฟ้อง ดังนั้นแม้โจทก์จะมีได้บรรยายข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ไม่ทำให้คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองสำนวนเป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุมไปได้

ปัญหาที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับเช็คเอกสารหมายเลข 5 ขาดอายุความแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์แก้วันสั่งจ่ายเงินในเช็คเอกสารหมายเลข 5 โดยสุจริตตามความยินยอมที่จำเลยที่ 2 ให้ไว้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อกำกับไว้ได้ช่องวันที่ในเช็คเอกสารหมายเลข 5 กรณีดังกล่าวถือได้ว่าวันสั่งจ่ายในเช็คเอกสารหมายเลข 5 เป็นวันสั่งจ่ายที่ชอบด้วยกฎหมายใช้ยื่นต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งให้ความยินยอมได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เช็คเอกสารหมายเลข 5 ถึงกำหนดสั่งจ่าย คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002

อนึ่ง จำเลยที่ 1 มิได้เป็นจำเลยในสำนวนหลัง การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ทั้งสองสำนวนจึงเป็นการไม่ชอบปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นเป็นข้อฎีกาไว้ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เองจึงเห็นควรแก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้น
ต้นแทนโจทก์สำนวนแรกเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์คดี
แรกชนะคดี กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าทนายความทั้งสามศาลรวม 2,000 บาท
แทนโจทก์สำนวนแรกให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์
สำนวนหลังและใช้ค่าทนายความทั้งสามศาลรวม 3,500 บาท แทนโจทก์สำนวนหลัง
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ